ORDENANZA MUNICIPAL N° 006-2025-MDC/A

Carhuamayo, 30 de julio de 2025

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAMAYO;

POR CUANTO:

El Concejo Municipal del Distrito de Carhuamayo, en Sesión Ordinaria N.° 016-2025, de fecha 25 de julio de 2025;

VISTO:

La **Carta N.° 004-2025-RMDC/KEHC**, de fecha 16 de mayo de 2025, suscrita por la regidora **Lic. Kiara Esperanza Huaman Carhuas**, mediante la cual remite la propuesta de Ordenanza Municipal que reconoce el año 2025 como el **Tricentésimo Quincuagésimo Quinto Aniversario de la Festividad del 30 de agosto en honor a Santa Rosa de Lima en el distrito de Carhuamayo**, proveniente de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Turismo; así como la **Carta N.° 057-2025-MDC/ALE/CARE**, de fecha 29 de mayo de 2025, emitida por el Asesor Legal Externo, que contiene la **opinión legal favorable para la aprobación de la citada ordenanza**, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la cual radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, conforme al artículo IV del Título Preliminar de la Ley N.° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales representan al vecindario y son responsables de promover el desarrollo integral, sostenible y armónico de su jurisdicción, fortaleciendo la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad;

Que, el artículo 73° de la Ley N.° 27972, numeral 3.1, establece que las municipalidades, en materia de servicios sociales, tienen competencias específicas compartidas para fomentar la cultura y la recreación;

Que, de acuerdo con el artículo 82° de la Ley N.° 27972, las municipalidades tienen competencias compartidas con el gobierno nacional y regional en materia de educación, cultura, deporte y recreación, comprendiendo la promoción de actividades culturales y conmemorativas;

Que, la Ley N.° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, establece el marco legal para la protección, conservación, difusión y promoción del patrimonio cultural, reconociendo la importancia de las manifestaciones culturales tradicionales;

Que, la festividad del **30 de agosto en honor a Santa Rosa de Lima en el distrito de Carhuamayo** constituye una manifestación cultural, histórica y religiosa de significativa relevancia, cuyos antecedentes se remontan al año **1670**, conforme a la documentación histórica citada en la propuesta remitida por la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Turismo;

Que, mediante la propuesta presentada por la regidora **Lic. Kiara Esperanza Huaman Carhuas**, se sustenta la necesidad de reconocer el año **2025** como el **Tricentésimo Quincuagésimo Quinto Aniversario** de dicha festividad, con la finalidad de preservar la memoria histórica, fortalecer la identidad cultural del distrito y promover su difusión;

Que, mediante la **Carta N.° 057-2025-MDC/ALE/CARE**, el Asesor Legal Externo emite opinión legal favorable, concluyendo que resulta procedente la aprobación de la Ordenanza Municipal que reconoce el Tricentésimo Quincuagésimo Quinto Aniversario de la festividad del 30 de agosto en honor a Santa Rosa de Lima en el distrito de Carhuamayo;

Que, es deber de la Municipalidad Distrital de Carhuamayo promover, preservar y difundir las manifestaciones culturales e históricas que forman parte del patrimonio e identidad del distrito;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8) del artículo 9° y el artículo 40° de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, **APROBÓ POR UNANIMIDAD** la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL

QUE RECONOCE EL AÑO 2025 COMO EL TRICENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO DE LA FESTIVIDAD DEL 30 DE AGOSTO EN HONOR A SANTA ROSA DE LIMA EN EL DISTRITO DE CARHUAMAYO

Abdel Vega
ALCALDE

ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER el año 2025 como el **"Tricentésimo Quincuagésimo Quinto Aniversario de la Festividad del 30 de Agosto en honor a Santa Rosa de Lima en el distrito de Carhuamayo"**, en conmemoración al inicio de su celebración en el año 1670, con el objetivo de promover y preservar el valioso patrimonio cultural e histórico del distrito.

ARTÍCULO SEGUNDO. – ESTABLECER que la presente Ordenanza tiene como **OBJETIVO** reconocer el año 1670 como el inicio de la celebración en honor a la imagen de Santa Rosa de Lima y la evolución de la festividad del 30 de agosto en remembranza del Imperio de los Incas, con la finalidad de promover y preservar el patrimonio cultural e histórico del distrito.

ARTÍCULO TERCERO. – DISPONER que la **FINALIDAD** de la presente Ordenanza es preservar la historia y cultura de Carhuamayo, contribuyendo a mantener viva la memoria histórica y cultural del distrito, recordando y celebrando eventos significativos como la festividad del 30 de agosto en honor a Santa Rosa de Lima y el Imperio de los Incas; así como fomentar el orgullo comunitario, el sentido de identidad y el arraigo por sus raíces y tradiciones, promoviendo además la investigación y recopilación de información verídica sobre la festividad para las futuras generaciones carhuamainas.

ARTÍCULO CUARTO. – DECLARAR que la presente Ordenanza es de aplicación obligatoria dentro del ámbito territorial del distrito de Carhuamayo, jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Carhuamayo.

ARTÍCULO QUINTO. – RECONOCER los siguientes **ANTECEDENTES HISTÓRICOS** y la **LÍNEA CRONOLÓGICA DE LA FESTIVIDAD DEL 30 DE AGOSTO**, los cuales sustentan la antigüedad y evolución de la celebración:

• Antecedentes documentados:

- En la monografía del señor **Hipólito Arancibia**, titulada *"Monografía de Carhuamayo"*, página 12, se lee: "Las imágenes que fueron traídas por los españoles para la iglesia de Carhuamayo fueron: (…) y la imagen de la Virgen Santa Rosa de Lima, el año 1632".
- En la misma obra, página 53, se señala: "Desde el 30 de agosto de 1670, los habitantes de Carhuamayo veneran la muerte de la Virgen Santa Rosa de Lima, que acaeció el 24 de agosto de 1617, rindiendo a su imagen un justo homenaje con misas de romería mandadas decir por sus devotos (…)".
- En el libro de **Manuel Arzapalo Carhuas**, titulado *"Una aproximación a la fiesta del 30 de agosto"*, página 35, se consigna:
  "A fines de 1969, llegaba a Lima la Real Cédula de Carlos II, 'Lucero de Austria', 'Sol de las Españas y de las Indias', mandándose a grandes fiestas celebrando la beatificación de la Bienaventurada Rosa, por bula y breve del Pontífice Clemente IX".
- En la obra *"Un memorial de un curaca del siglo XVII"*, de **Franklin Pease**, se menciona: "La presencia de Santa Rosa es interesante. En otras ocasiones se ha mencionado su presencia andina. Un siglo más tarde, se mencionará a la santa como autora de profecías relacionadas con el retorno del Inka (…)".
- En el libro de **Luis Millones**, *"Actores de altura"* (1992), página 71, se señala: "Es tradición que en 1929 se presentó por primera vez el drama, pero resulta claro que tuvieron que pasar varios años antes de que la representación teatral se convirtiera en mañay (costumbre o compromiso)".
- En el blog *Historia y Antropología en el Perú (1980–1998)*, de **Manuel Burga**, se consigna información sobre estudios y publicaciones de **Teodoro Meneses** y **Luis Millones**, vinculadas a la escenificación del drama del Inca Atahualpa durante festividades patronales en Carhuamayo.
- La hija del señor **Herminio Ricaldi** remite una carta dirigida a **Don Edgar Cóndor Capcha**, en la cual menciona que en el año 1937 se cursó un oficio a la Municipalidad invitando a los miembros del Concejo a la misa en honor a Santa Rosa de Lima y solicitando el uso del local municipal para los festejos; precisando que la fundación y organización del Conjunto Incaico data del 29 de agosto de 1929, respaldado por escritos de puño y letra de **Don Abad Herminio Ricaldi Huacachin.**
- Se considera, asimismo, que diversos antecedentes históricos se encuentran recogidos en la **Resolución Viceministerial del año 2013**, mediante la cual se declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación a la festividad del 30 de agosto en remembranza del Imperio de los Incas.

• Línea cronológica de la festividad del 30 de agosto:

- Año 1632: Llegada de la imagen de Santa Rosa de Lima a Carhuamayo.
- Año 1670: Primera misa o romería en honor a la imagen de Santa Rosa de Lima.
- Año 1875: Acta de entrega de enseres de los mayordomos de 1875 a los de 1876.
- Año 1909: Acta de compromiso de personas notables para la festividad.
- Año 1910: Danza de la degollación del Inca.
- Año 1918: Escenificación del drama del Inca Atahualpa en Smelter.
- Año 1920: Escenificación de la danza del Apu o Inca.
- Año 1925: Estreno del drama con apoyo de Manuel Ponce.
- Año 1929: Consolidación de la festividad como mañay.
- Año 1937: Reinicio de la presentación del drama con padrinos.
- Año 1938: Comunicación a la Municipalidad sobre incumplimiento de padrinos.
- Año 1939: Herminio Ricaldi asume como padrino.
- Año 1941: Cambio en la participación de padrinos.
- Año 1944: Llegada de dos conjuntos orquestales.
- Año 1945: Dirección de Gregorio Huaynate.
- Año 1946: Dirección de Aquiles Arias.
- Año 1947: Escenificación en la Plaza Manco Cápac.
- Año 1955: Fiesta hasta el 3 de septiembre; composición del huayno "Carhuamainita".
- Año 1956: Fiesta hasta el 4 de septiembre.
- Año 1958: Dirección de Pío Campos.
- Año 1960: Implementación del tambo el 2 de septiembre.
- Año 1962: Composición del huayno "Hermelinda".
- Año 1968: Participación de cuatro orquestas.
- Año 1973: Incremento de padrinos hasta doce.
- Año 1982: Cambio de denominación de padrino a Apu.
- Año 1984: Fallecimiento de Herminio Ricaldi.
- Año 2003: Construcción de la segunda torre de la iglesia Santiago Apóstol.
- Año 2013: Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación.
- Año 2025: Reconocimiento del año 1670 como inicio de la festividad.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

ARTÍCULO SEXTO. – DEROGAR toda norma municipal o acto administrativo que se oponga a lo dispuesto en la presente Ordenanza Municipal.

ARTÍCULO SEPTIMO. – ENCARGAR a la Subgerencia de Servicios Públicos y Locales y a las demás áreas competentes de la Municipalidad Distrital de Carhuamayo la ejecución de las acciones necesarias para el cumplimiento de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO OCTAVO. – RECONOCER y agradecer públicamente a todas las personas que contribuyeron con información y antecedentes bibliográficos que hicieron posible la fundamentación de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO NOVENO. – VIGENCIA: La presente Ordenanza Municipal entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

ARTÍCULO DECIMO. – PUBLICACIÓN: ENCARGAR a la Secretaría General y a la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional la publicación de la presente Ordenanza Municipal en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Carhuamayo y en los medios de difusión correspondientes.

POR CUANTO:

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAMAYO
ALCALDIA
Abog. ABDEL E. VEGA HUARANGA
ALCALDE

Abdel Vega
ALCALDE

Juventud EXPERIENCIA que lidera

sgmdc2326@gmail.com
Jr. Arica Nº 161 - Plaza de Armas